



АВТОШКОЛА
EASY DRIVE

**ТЕМА 28. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ВОДИТЕЛЯ**

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВОДИТЕЛЯ

Прежде всего нам необходимо усвоить, что существуют **три вида ответственности:**

1. Административная ответственность.
2. Гражданская ответственность.
3. Уголовная ответственность.

Одновременно существуют три соответствующих нормативно-правовых акта, в которых государство делает свою волю общеобязательной:

1. Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ).
2. Гражданский кодекс (ГК РФ).
3. Уголовный кодекс (УК РФ).

Законодатели уже давно перечислили и классифицировали все наши возможные правонарушения!

Административная ответственность водителя.

С административной ответственностью водитель сталкивается прямо на дороге, когда его останавливает инспектор ГИБДД за нарушение Правил дорожного движения. А всякого нарушителя надо привлекать к ответственности! И вот тут вступает в действие Кодекс об Административных Правонарушениях (КоАП), в котором чётко прописано, как именно следует наказывать водителей за то или иное нарушение. Вот как характеризуется административное наказание в самом КоАПе, в **Статье 3.1:**

1. Административное наказание является установленной государством мерой ответственности за совершение административного правонарушения и применяется в целях предупреждения совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами.
2. Административное наказание не может иметь своей целью унижение человеческого достоинства физического лица, совершившего административное правонарушение, или причинение ему физических страданий, а также нанесение вреда деловой репутации юридического лица.

Кодекс об Административных Правонарушениях (КоАП) **содержит шесть видов наказаний:**

1. Предупреждение. Весьма непопулярный вид административного наказания (применяется крайне редко).
2. Штраф. Это как раз самый популярный вид наказания.
3. Лишение права управления транспортными средствами.
4. Конфискация орудия или предмета административного правонарушения.
5. Административный арест. Это те самые пресловутые «15 суток».
6. Обязательные работы.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВОДИТЕЛЯ

Нарушение нарушению рознь! Одно дело – пересечь сплошную линию разметки, перестраиваясь из ряда в ряд (предупреждение или штраф 500 рублей), и совсем другое – выехать через сплошную линию на встречу (штраф 5000 рублей или лишение прав на срок 4-6 месяцев).

Если неправильно (на «кирпич») заехать на территорию АЗС, наказание минимальное – предупреждение или штраф 500 рублей, а если на такой же «кирпич» заехать на дорогу с односторонним движением, можно опять-таки на полгода лишиться прав.

Сокращённое извлечение из Главы 12 КоАП в виде таблицы принято сегодня размещать на последних страницах тоненькой книжечки «Правила дорожного движения». И эта таблица, набранная убористым текстом, занимает аж целых семь страниц. Нелепо было бы требовать от водителей, чтобы они выучили всю эту таблицу наизусть. Но необходимый «кандидатский минимум» вы знать обязаны. Именно этот «кандидатский минимум» авторы экзаменационного сборника и включили в Билеты.

И что касается административной ответственности, то по мнению авторов экзаменационных билетов вы должны знать и помнить следующие виды своих возможных прегрешений:

1. КоАП, Статья 12, часть 3.1. Управление транспортным средством, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств, влечет наложение административного штрафа в размере пятисот рублей.

До 14 ноября 2014 года за неправильную тонировку, не только штрафовали, но ещё и задерживали транспортное средство. Но потом законодатели одумались и решили, что это перебор. Сегодня за неправильную тонировку стёкол – **всего лишь штраф 500 рублей, как и за прочие неисправности, с которыми запрещается эксплуатация ТС.**

2. КоАП. Статья 12.37. Часть 2. Неисполнение владельцем транспортного средства установленной федеральным законом обязанности по страхованию своей гражданской ответственности, а равно управление транспортным средством, если такое обязательное страхование заведомо отсутствует, влечет наложение **административного штрафа в размере восьмисот рублей.**



ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВОДИТЕЛЯ

3. КоАП. Статья 12.27. Часть 2. Оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся, влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток.

Обязанности водителя при ДТП перечислены в пункте 2.5 Правил дорожного движения. В частности водитель обязан немедленно остановиться, включить «аварийку», выставить знак аварийной остановки и не перемещать предметы, имеющие отношение к происшествию.

Вообще-то, Правила разрешают водителям покидать место ДТП, но только при условии, что нет пострадавших, участников ДТП не более двух и оба согласны в оценке происшедшего. В этом случае водители могут не вызывать полицию, а разобраться, что называется «полюбовно» и разъехаться. **Но во всех остальных случаях покидать место ДТП запрещено! Надо дожидаться сотрудника ГИБДД.** Если уехать с места ДТП в нарушение Правил, тогда к водителю будет применена часть 2 статьи 12.27 КоАП – лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток.

Задержание транспортного средства – это исключение его из процесса перевозки людей и грузов. При задержании транспортное средство либо увозят на штрафстоянку, либо на одно из колёс устанавливают блокирующее устройство.

Причин для задержания множество – от управления ТС в состоянии опьянения до эксплуатации ТС с неисправными тормозами. Или, например, инспектор требует ваши документы, а вы с ужасом обнаруживаете, что забыли их дома. Конечно, автомобиль будет задержан.

И вот тут важно повести себя правильно. Вы звоните жене, и она быстренько привозит забытые дома документы. И для этого нужно-то всего ничего – быть вежливым и внятно объяснить инспектору причину. Только имейте в виду, инспектор долго ждать не станет и отправит-таки машину на штрафстоянку. А если документы действительно потерялись, тогда, кроме всего прочего, придётся подготовиться к долгой процедуре их восстановления. **Все нарушения, влекущие ЗАДЕРЖАНИЕ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА, перечислены в Части 1 Статьи 27.13.** И в соответствии с КоАП при совершении административного правонарушения, влекущего задержание транспортного средства, транспортное средство задерживается до устранения причины задержания.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВОДИТЕЛЯ

Освидетельствование на состояние опьянения.

Для инспектора достаточным основанием полагать, что водитель находится в состоянии опьянения, является наличие одного из следующих признаков:

- запах алкоголя изо рта,
- неустойчивость позы,
- нарушение речи,
- резкое изменение окраски кожных покровов лица,
- поведение, не соответствующее обстановке.

Поэтому не удивляйтесь, если он попросит вас произнести трижды слово «сиреневенький» или, к примеру, сделать десяток шагов по линии дорожной разметки.

И если подозрения подтвердятся, водителю вежливо предложат пройти освидетельствование на состояние опьянения прямо тут на месте, то есть подуть в трубочку. Если алкотестер покажет превышение нормы, и водитель с этим согласен, то тут всё понятно:

КоАП. Статья 12.8. Часть 1. Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

Однако водитель может и не согласиться, и тут Закон учёл все возможные варианты развития событий:

- алкотестер ничего не показал, но подозрения остались (неустойчивость позы, нарушение речи и т.д.);
- алкотестер что-то показал, но водитель не согласен с показаниями;
- водитель отказывается дуть в трубочку.

Во всех трёх случаях инспектор имеет право (и даже обязан) принудительно отправить водителя на специальное медицинское освидетельствование. Такое право прописано в Законе:

КоАП. Статья 27.12. Часть 1.1. При отказе от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения либо несогласии указанного лица с результатами освидетельствования, а равно при наличии достаточных оснований полагать, что лицо находится в состоянии опьянения, и отрицательном результате освидетельствования на состояние алкогольного опьянения указанное лицо подлежит направлению на медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВОДИТЕЛЯ

А медицинское освидетельствование это процедура посерьёзнее. Здесь проверяют не только наличие алкоголя в крови, но и наличие наркотических веществ.

Водитель не имеет права отказаться от медицинского освидетельствования. То есть отказаться-то можно, но за такой отказ следует неизбежное наказание:

КоАП. Статья 12.26. Часть 1. Невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

В результате мы имеем следующее, и это уж точно надо знать каждому:

1. Водитель направляется на медицинское освидетельствование в случае, если алкотестер инспектора показал в организме наличие абсолютного этилового спирта в концентрации, превышающей 0,16 мг на один литр выдыхаемого воздуха.
2. Водитель направляется на медицинское освидетельствование в случае, если алкотестер инспектора ничего не показал, но у самого инспектора есть основания полагать...
3. Водитель направляется на медицинское освидетельствование в случае, если отказывается дуть в алкотестер инспектора.
4. Если водитель отказывается и от медицинского освидетельствования, тогда наказание неизбежно, и оно такое же, как если бы водитель был мертвецки пьян.

Лишение права управления транспортным средством.

Нарушений, влекущих лишения прав, много – аж целых 22 штуки. Это и выезд на встречку, и если не уступить дорогу «Скорой помощи», и отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения, и чего там только нет. Прав, например, можно лишиться, если дважды (в течение года) нарушить требования сигналов светофора. Процедура лишения водителя права управления транспортным средством:

Инспектор составит Протокол об административном правонарушении, но водительское удостоверение не заберёт, и в назначенный день водитель явится к мировому судье, где и будет решена его дальнейшая судьба.

Если в процессе судебного разбирательства будет вынесен оправдательный вердикт, водителя отпустят с миром.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВОДИТЕЛЯ

Если судья всё же лишит водителя права управления, то и в этом случае водительское удостоверение немедленно не отберут (у водителя есть ещё установленный законом срок обжалования судебного постановления).

И вот только после истечения этого срока, если вынесенное постановление не было обжаловано или опротестовано, оно вступит в законную силу.

С этого момента отчитываться срок назначенного наказания, а водительское удостоверение изымается.

Административный арест.

И ещё авторы Билетов хотят, чтобы вы знали, что ждёт нерадивого водителя, если он, будучи лишён прав, продолжает ездить.

Представим себе такой вариант – водителя лишили прав на определённый срок, но он продолжает ездить. Такое у нас сплошь и рядом, и Кодекс, конечно же, не мог не откликнуться:

КоАП. Статья 12.7. Часть 2. Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортным средством, влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок от ста до двухсот часов.

А теперь представим, что этот водитель (уже лишённый прав) не просто продолжает ездить, а ещё и совершил столкновение и сбежал с места ДТП. Водителя, конечно, найдут, и если при ДТП никто не пострадал (только техника), тогда помимо гражданской ответственности (возмещение материального ущерба) этот водитель будет нести ещё и административную ответственность. Правда, на этот случай КоАП ничего специального не предложил. Всё та же статья 12.27, которая применяется вообще к любому водителю, оставившему место ДТП в нарушение Правил:

КоАП. Статьи 12.27. Часть 2. Оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся, влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток.

Наконец, возможен и такой вариант – водитель не только продолжает ездить без прав, но ещё и пьяный. Поскольку лишать его нечего (прав и так нет), светит ему 15 суток.



ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВОДИТЕЛЯ

КоАП. Статья 12.8. Часть 3. Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами, влечет административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток.

Что интересно! – в первых двух случаях срок ареста – до 15 суток. То есть Судья вправе назначить, например, 1 сутки ареста. А в последнем случае срок ареста – от 10 до 15 суток. То есть Судья не может назначить менее 10 суток.

Обязательные работы.

Про водителя, лишённого прав, вы уже всё знаете – если такой водитель будет продолжать кататься, то может получить от 1 до 15 суток ареста. Но не только 15 суток. На самом деле у судьи большой выбор: либо штраф, либо административный арест, но можно “впаять” и обязательные работы:

КоАП. Статья 12.7 Часть 2. Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортным средством, влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок от ста до двухсот часов.

Обращаем ваше внимание! Приведённая выше статья 12.7 применяется к водителям, имеющим право управления транспортными средствами, но временно лишённых этого права. Совсем другое дело, если человек никогда не имел прав и сел за руль. Подчёркиваю! – он пока ещё ничего не сделал, просто едет за рулем, не имея прав.

В России обучаться вождению разрешено только в автошколах. Всякий другой вариант квалифицируется как «передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством». И это уже совсем другое нарушение и совсем другое наказание!

КоАП. Статья 12.7. Часть 3. Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством (за исключением учебной езды) или лишенному такого права, влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей.

КоАП. Статья 12.7. Часть 1. Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством (за исключением учебной езды) влечет наложение административного штрафа в размере от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВОДИТЕЛЯ

То есть, если папа захочет сам научить сына (дочку) водить машину, то с него 30 тысяч рублей. А если сыну (дочке) уже исполнилось 18 лет, тогда и с них по 15 тысяч. Но никаких арестов или исправительных работ. Только штраф.

Возврат водительского удостоверения.

И ещё авторы Билетов хотят, чтобы вы знали, что потребуется от водителя после истечения срока лишения водительского удостоверения. Там (в Билетах) так прямо и спрашивают:

? Что требуется для возврата водительского удостоверения после истечения срока лишения права управления?

1. Только проверка знания водителем Правил дорожного движения.
2. Проверка знания водителем Правил дорожного движения и уплата наложенных на него штрафов за административные правонарушения в области дорожного движения.
3. Проверка знания водителем Правил дорожного движения и медицинское освидетельствование его на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством.

Комментарий к задаче:

Процедура возвращения прав (после истечения срока лишения) включает в себя не только оплату всех наложенных на водителя штрафов, но ещё и сдачу теоретического экзамена. Но проходить медкомиссию, слава богу, не надо.

На этом «кандидатский минимум» по административной ответственности водителя закончился. Теперь посмотрим, что хотят от вас авторы Билетов по поводу гражданской ответственности водителя.

Гражданская ответственность водителя.

Гражданская ответственность – это возмещение материального ущерба (а сегодня ещё и морального ущерба). А теперь вспомните, как расшифровывается ОСАГО – обязательное страхование гражданской ответственности.

Это общепринятая практика во всех цивилизованных странах мира. Водители обязаны застраховать свою гражданскую ответственность, а это значит, что Закон защитил интересы пострадавшего – от страховой компании он гарантированно получит компенсацию за причинённый ущерб.

Правда, вопрос решается легко только в том случае, если все согласны в оценке происшедшего. Если мнения участников ДТП в оценке происшедшего различны, тогда только суд может определять кто кому и сколько должен! А руководствоваться Суд будет действующим в стране гражданским кодексом.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВОДИТЕЛЯ

Авторы Билетов не стали вас спрашивать о всевозможных коллизиях судебных разбирательств. Спросили только об одном случае – знаете ли вы, что в соответствии со статьёй 1079 ГК РФ, водитель может быть освобождён от ответственности, если вред, причинённый им, возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего. Правда, это ещё надо будет доказать.

Непреодолимая сила – это когда землетрясение или цунами, или просто провалился грунт. И тут, как правило, ничего доказывать не надо – факт налицо.

А вот факт «подставы» доказывать придётся. Хорошо, если развитие событий зафиксировала какая-нибудь видеокамера, тогда, может быть, удастся доказать, что вред нанесён вследствие умысла потерпевшего.

Уголовная ответственность водителя.

Хорошо, если бы в каждом ДТП страдало только железо. К сожалению, страдают и люди. Происходит это либо в результате нарушения ПДД, либо в результате нарушения правил эксплуатации транспортного средства.

Закон разделил страдания людей **на четыре степени**:

- легкий вред здоровью;
- вред здоровью средней тяжести;
- тяжкий вред здоровью;
- смерть пострадавшего.

Установление степени тяжести вреда здоровью производится судебно-медицинским экспертом на основании медицинских критериев.

Легкий вред здоровью это кратковременное расстройство здоровья (сроком до 21 дня включительно), или незначительная (менее 10 %) стойкая утрата общей трудоспособности.

Вред здоровью средней тяжести это неопасное для жизни длительное (сроком более 21 дня) расстройство здоровья или значительная (до 33% включительно) стойкая утрата общей трудоспособности.

В этих двух случаях Законом установлена административная ответственность, и эта норма содержится в КоАП, в статье 12.24:

КоАП. Статья 12.24. Часть 1. Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего, влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч пятисот до пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВОДИТЕЛЯ

Что же касается причинения тяжкого вреда здоровью или смерти пострадавшего, то в КоАПе по этому поводу ничего нет. Это уже не административная ответственность, а уголовная, и читать надо не КоАП РФ, а УК РФ, а именно статью 264.

Водители вообще-то не уголовники. И если в результате ДТП пострадали люди, то, конечно же, злого умысла у водителя не было. Это просто трагическая ошибка! Но вас же предупреждали – вы садитесь за руль «средства повышенной опасности» и поэтому обязаны всегда быть внимательными!

Закон определил так – уголовная ответственность для водителей может наступать в случае причинения тяжкого вреда здоровью пострадавшего или в случае смерти. И, конечно же, уголовному наказанию водитель может быть подвергнут только по решению суда!

И про уголовную ответственность на экзамене спрашивают. **И для начала спрашивают, понимаете ли вы, когда наступает уголовная ответственность, когда – гражданская и когда – административная.**

? Административная ответственность установлена за нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение:

1. Легкого вреда здоровью человека либо незначительного материального ущерба.
2. Легкого или средней тяжести вреда здоровью человека.
3. Легкого или средней тяжести вреда здоровью человека либо материального ущерба.

Комментарий к задаче:

Сейчас вас спрашивают, знаете ли вы, что из предложенных ответов чисто административная ответственность наступает только в случае, если нет материального ущерба, никто не погиб, а если кто и пострадал, то без тяжкого причинения вреда здоровью.

Примечание. Эта задачка неожиданно попала в разряд “трудных”. Здесь вы частенько выбираете неправильный ответ. Первый и третий ответ не могут быть верными, поскольку там ещё и присутствует гражданская ответственность. А вас спрашивают про чисто административную ответственность..